

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3563/2542

กรมสรรพากร

โจทก์

นางสาว จันทร์ เพ็ญ สาย เชื้อ ใน ฐานะ
ผู้จัดการมรดก ของ

จำเลย

นาย ชุมพร สาย เชื้อ

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 19,
มาตรา 24

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.
2528 มาตรา 19 ประกอบด้วยมาตรา 24 ศาลภาษีอากรย่อมมีอำนาจขยายระยะเวลา
ยื่นอุทธรณ์ได้ตามความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม สำนวนคดีนี้มีได้
มีถ้อยคำสำนวนมากมายและสลับซับซ้อน เป็นพิเศษและจำเลยยังมีเวลา 15 วัน กว่า
จะครบกำหนด ยื่นอุทธรณ์ ทั้งคดีนี้จำเลยไม่สืบพยาน จึงไม่มีเอกสาร จำนวนมาก
จนถึงกับจะเป็นเหตุให้ทนายจำเลยตรวจและ ทำคำฟ้องอุทธรณ์ไม่ทันภายในเวลา
ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณียังถือไม่ได้ว่ามีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรมที่ศาลภาษีอากรจะมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลย ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระภาษีธุรกิจเฉพาะจำนวน
1,276,605 บาท พร้อมด้วยเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน

ของค่าภาษีอากรจำนวน 330,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,276,605 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของค่าภาษีจำนวน 240,000 บาท และ 90,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่เมื่อรวมกับเงินเพิ่มถึงวันฟ้องแล้วต้องไม่เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระ กับให้จำเลยชำระภาษีบำรุงเทศบาลในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเพิ่มดังกล่าวโดยได้อ่านคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2542

จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2542 ต่อไปอีก 20 วัน

ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งว่า ไม่ใช่กรณีมีพฤติการณ์พิเศษยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า ที่ศาลภาษีอากรกลางยกคำร้องของจำเลยชอบหรือไม่พิเคราะห์แล้วตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 19 ประกอบด้วย มาตรา 24 ศาลภาษีอากรกลางมีอำนาจขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ได้ตามความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จำเลยอ้างในคำร้องว่าจำเลยมีความประสงค์จะอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น แต่เนื่องจากจำเลยเพิ่งได้รับสำเนาคำพิพากษาของศาลประกอบกับมีเอกสารเป็นจำนวนมาก จำเลยจึงไม่อาจทำคำอุทธรณ์ยื่นทันภายในกำหนดข้อเท็จจริงที่อ้างมานี้ ปรากฏว่าจำเลยยื่นคำแถลงขอถ่ายสำเนาคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542 และศาลสั่งอนุญาตใน

วันนั้น มีบันทึกท้ายคำแถลงว่า "ถ่ายแล้ว"ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542 จำเลยยังมีเวลา 15 วัน กว่าจะครบกำหนดยื่นอุทธรณ์และเห็นว่าสำนวนคดีนี้มีได้มีถ้อยคำสำนวนมากมายและสลับซับซ้อนเป็นพิเศษ คดีนี้จำเลยไม่สืบพยานทั้งไม่มีเอกสารจำนวนมากจนถึงกับจะเป็นเหตุให้ทนายจำเลยตรวจและทำคำฟ้องอุทธรณ์ไม่ทันภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ข้ออ้างดังกล่าวของจำเลยจึงยังถือไม่ได้ว่ามีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามนัยบทกฎหมายดังกล่าว"

พิพากษายืน

(ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-เหล็ก ไทรวิจิตร-เรืองฤทธิ์ ศรีวรรณะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>